

1500079-85.2022.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... com ele praticando o delito de furto qualificado acima descrito.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022. Os réus, citados, apresentaram respostas escritas à acusação, sem preliminares (fls. 193/194). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória na qual foram inquiridas a vítima, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500079-85.2022.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500079-85.2022.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2003227/2022 - DEL.POL.ORLANDIA, 16370030 - DEL.POL.ORLANDIA, 866/21/415 - DEL.POL.ORLANDIA, 2003227 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de VICTOR HENRIQUE DE SOUZA MATTOS e THIAGO MORENO CARDOSO GONÇALVES, com qualificações completas nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), ambas as infrações em concurso material, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 11 de novembro de 2021, por volta de 15h45min, na Avenida Três, altura do numeral 810, Centro, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo previamente ajustados e com unidades de propósitos entre si, e com o adolescente João Gabriel da Silva, subtraíram, para proveito comum, uma motocicleta Honda/NX-4 Falcon, cor preta, placas DLE-0520, do Município de

OrlândiaSP, avaliada em R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), pertencente a Jones Alves da Silva.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, VICTOR HENRIQUE DE SOUZA MATTOS, e THIAGO MORENO CARDOSO GONÇALVES, facilitaram a corrupção do adolescente João Gabriel da Silva, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade à época, com ele praticando o delito de furto qualificado acima descrito.

A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2022. Os réus, citados, apresentaram respostas escritas à acusação, sem preliminares (fls. 193/194). Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência instrutória na qual foram inquiridas a vítima, uma testemunha e, ao final, realizou-se o interrogatório dos réus (mídia às fls. 232, termo de audiência de fls. 232/237).

O Ministério Público, em memorias finais, pleiteou a procedência da ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva (mídia às fls. 232, termo de audiência às fls. 232/239). A defesa de ambos os réus, em alegações finais escritas, sem suscitar preliminares, requereu a absolvição dos acusados ante a suposta insuficiência probatória (fls. 238/239).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de VICTOR HENRIQUE DE SOUZA MATTOS, e THIAGO MORENO CARDOSO GONÇALVES, com qualificações completas nos autos, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), ambas as infrações em concurso material, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. Não foram suscitadas preliminares. No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-s a improcedência da ação penal.

A materialidade do delitos restou satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/5 e 6/7), pelo relatório investigativo (fls. 11/22, complementado às fls. 38/42), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 68), pelo auto de entrega (fls. 71/72), sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria criminosa, todavia, não restou devidamente comprovada, ao menos em relação aos acusados (vez que a autoria do menor, em relação ao ato infracional equiparado ao furto, é inconteste). De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução.

A vítima Jones Alves da Silva, sob o crivo do contraditório, contou que, no dia dos fatos, deixou sua motocicleta pela manhã no local que sempre deixava em seu trabalho. No período da tarde, um amigo o avisou que a moto não estava mais no local. Eis que, com autorização de seu patrão, analisou as imagens das câmeras de segurança e viu um indivíduo subtraindo a motocicleta. Após, registrou boletim de ocorrência. Pontuou que, passado algum tempo, o objeto foi recuperado. Não sabe com quem a moto se encontrava e não conhece os indivíduos que viu na câmera de segurança. Por fim, pontuou que a motocicleta restou avariada.

O investigador de polícia Flaviano Teixeira da Silva, também sob o crivo do contraditório, narrou que conduziu a investigação e obteve diversas imagens das câmeras de segurança próximas ao local. Disse que a qualidade das imagens era boa e foi possível ver três indivíduos se aproximando no local. Em contato com investigadores de comarcas vizinhas, conseguiram identificar os acusados. Mencionou que Victor foi preso no dia seguinte na posse de uma motocicleta também furtada em Orlândia. Mencionou que refez, pelas imagens, o passo a passo dos réus e da terceira pessoa. Posteriormente, identificaram a última como sendo Tiago Moreno. Mencionou que, pela dinâmica, quem subtraiu a moto foi João Gabriel, enquanto os demais lhe davam suporte. Pelas imagens, pode afirmar, com convicção, que foram os acusados quem praticaram o delito. Não sabe com quem a moto foi apreendida na cidade de Guaíra.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial civil que participou da investigação não apenas é

válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012).

O réu Victor Henrique de Souza Mattos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva. Disse que veio a Orlândia ver seu filho e que, no dia, apenas encontrou o corréu Tiago e João Gabriel na rua por acaso. Não presenciou o momento em que a moto foi subtraída. Apresentadas as imagens das câmeras de segurança, reconheceu todos. Tornou a afirmar que não subtraiu a moto. O réu Thiago Moreno Cardoso Gonçalves, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática delitiva. Disse que, no dia, veio à Orlândia em um culto de kimbanda. Chegando na cidade, acabou por se encontrar por acaso com Vitor e com ele caminhou por alguns minutos. Com eles também caminhou João Gabriel. Mencionou, contudo, que logo em seguida seguiu seu caminho. Asseverou que não viu o momento que o último subtraiu a moto.

Pois bem. De início, importante consignar que toda atitude dos réus é suspeita e indica que provavelmente tinham conhecimento que o adolescente iria praticar o ato infracional. Possivelmente, inclusive, auxiliaram-no na subtração. Todavia, com respeito a posição do I. Promotor de Justiça e do investigador que conduziu a investigação, as imagens das câmeras de segurança não demonstram a efetiva participação dos réus no furto. Isso porque foi o adolescente quem subtraiu o objeto e não há elementos de prova sólidos sobre qual auxílio, material ou moral, foi prestado pelos acusados ao adolescente.

Após atenta análise pelo juízo das imagens das câmeras de segurança (link às fls. 33), o que se conclui é que (i) o adolescente e os acusados caminhavam juntos, (ii) em determinado momento o adolescente fica pra trás, (iii) os acusados viram à esquerda em uma esquina, (iv) o adolescente atravessa a rua, olha para a esquerda e faz um sinal ao réus e, em seguida, (v) cruza a avenida no sentido da motocicleta que foi por ele subtraída, em momento posterior. Observe-se que, em momento algum, as câmeras de segurança captaram os réus vigiando o local a fim de viabilizar a subtração. Não é possível afirmar que eles ficaram no local de "sentinela", ao menos pelas imagens das câmeras. A partir do momento que viram a esquina, a imagem dos últimos não é mais captada.

Partindo-se de tais pressupostos, observe-se que (i) os acusados negaram, a todo momento, a participação no furto, (ii) o adolescente não aponta a participação dos acusados e (iii) a res furtiva não foi localizada na posse dos primeiros, o que indicaria que obtiveram proveito econômico com o furto.

Sabe-se, portanto, que os acusados não praticaram a efetiva subtração (núcleo do tipo penal) e, pelas provas produzidas, não é possível precisar ao certo se e qual auxílio prestaram ao adolescente. Não se nega, conforme supramencionado, que eles caminhavam juntos e que a atitude do adolescente ter ficado para trás é suspeita. Não se nega, também, que eles fizeram gestos ao adolescente, antes de virar a esquina, e que o último, ao atravessar a rua, inclusive levanta o braço em direção à rua em que os acusados viraram, como se deles estivesse se despedindo, não tendo sido captada outras comunicações. Em seguida, todavia, vai em direção ao local em que se encontra a motocicleta e, passado algum tempo, efetiva a subtração.

Nessa senda, conforme já exposto, provável que os acusados soubessem da intenção do adolescente de praticar a subtração. Possível, inclusive, que tenham permanecido a espreita, visando assegurar a subtração. Contudo, ao menos pelos elementos de prova

produzidos, impossível concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que assim agiram, prestando auxílio material ou moral ao adolescente a fim de facilitar a subtração ou assegurar o proveito do crime. Por conseguinte, ante a dúvida, há de imperar o brocardo in dubio pro reo e, assim, a absolvição dos réus se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público na inicial acusatória, e, por consequência, ABSOLVO os réus VICTOR HENRIQUE DE SOUZA MATTOS e THIAGO MORENO CARDOSO GONÇALVES, com qualificações completas nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Arbitro, desde já, os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão.

Custas ex lege.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Orlandia, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA